

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3285/2532

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นาย ชั่ง แซ่จิว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 798, มาตรา 823

โจทก์แต่งตั้งให้ ผ. เป็นตัวแทนโจทก์เจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายกับจำเลย โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ได้ให้สัตยาบันการกระทำของ ผ. ที่ได้ไปทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายซึ่งเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความในฐานะตัวแทนโจทก์ โจทก์ต้องผูกพันในข้อตกลงนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 และมาตรา 823 โดยโจทก์ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ ผ.เจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-1513 กรุงเทพมหานคร โดยเช่ามาจากผู้มีชื่อ และต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรถตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นตัวแทนตัวการซึ่งกันและกันเกี่ยวกับกิจการเดินรถโดยสารคันหมายเลขทะเบียน นม.03698 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2525 จำเลยที่ 1 ขับรถโดยสารคันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 โดยความประมาทปราศจากความระมัดระวังพ่วงชนและเฉี่ยวท้ายรถฝ่ายโจทก์ทำให้หัวแก๊งและกระเบ

รถของโจทก์เสียหาย ข่าวสารที่บรรทุกมาเสียหายคนขับรถของโจทก์ได้รับบาดเจ็บ
รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 281,672.40 บาท จำเลยชำระค่ากู้รถและสินค้ากับข่าวสาร
ที่เสียหายแก่โจทก์แล้ว ขอให้บังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดชอบอีก
258,784 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า นายผดุง พุ่มบัว ตัวแทนโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทแล้ว โดยจำเลยตกลงซ่อมรถยนต์
ให้โจทก์และชดเชยค่าข่าวสารที่เสียหาย โจทก์ไม่พอใจฟ้องร้องทางแพ่งและอาญาอีก
ต่อไป นายผดุงเป็นผู้มีอำนาจทำความตกลงกับจำเลยได้ หรือมิฉะนั้นโจทก์รู้อยู่แล้ว
ยอมให้นายผดุงเชิดตัวเองออกเป็นตัวแทนโจทก์ โจทก์ได้ให้สัตยาบันการกระทำของ
นายผดุงโดยรับชำระหนี้บางส่วนจากจำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย
นอกจากที่ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลูกจ้างและหรือขับ
รถในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์
ร่วมกัน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ระงับไปแล้วโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์แต่งตั้งให้นายผดุงเป็นตัวแทนโจทก์เจรจาตกลงเรื่อง
ค่าเสียหายกับฝ่ายจำเลย โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ได้ให้สัตยาบันการกระทำ

ของนายผดุงในฐานะตัวแทนของโจทก์ตามข้อตกลงเอกสารหมายเลข ๖.๖ โจทก์ต้องผูกพันในข้อตกลงดังกล่าว โดยโจทก์ไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้นายผดุงเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๙๗,๘๒๓ และเมื่อปรากฏตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข ๖.๖ ว่า นอกจากค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐-๑๕๑๓ กรุงเทพมหานคร และค่าข้าวสารที่โจทก์เสียหายแล้ว ค่าเสียหายอย่างอื่น โจทก์ไม่ตั้งใจเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อีกข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ มีผลระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสาม ทำให้การเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้มูลละเมิดซึ่งฝ่ายโจทก์ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๒ คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายในมูลละเมิดเดิม ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ